(بسكوت) بين شرط وحكمه سكوتا يمكنه فيه الكلام (او كلام غير منتظم كقوله) انت طالق (سبحان الله) ان قت (وتطلق في الحال) لقطع التعليق

(فصل في مسائل متفرقة) يعلق فيها الطلاق (اذا قال) لزوجته (ان خرجت بغير اذني) او الا باذني او حتى آذن لك (فانت طالق فأذن لها) في الخروج (ولم تعلم) فخرجت طلقت لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها (او) اذن لها و (علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت) لانها خرجت بغير اذنه (ما لم يأذن) الزوج (لها في الخروج كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك بدون حلف متجدد (و) ان قال الزوج (ان خرجت بغير اذن فلان) رجل معين ظاهره أجنبيا كان او غيره (فانت طالق فمات) فلان (وخرجت لم تطلق) قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وحسنه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه انتهى فعلى هذا يكون المعنى على قول القاضي ان حصل منك خروج بدون اذن زيد فانت طالق فيفوت المحلوف عليه بموته (و) ان قال لها (ان خرجت الى غير الحمام) بلا اذني (فانت طالق فخرجت له) أي للحمام ولغيره او له (ثم بدا لها غيره طلقت) أيضا لان ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام فكيف ما صارت اليه حنث كما لو خالفت لفظه (و) ان قال رجل (لزوجتي طالق او) قال مالك عبد (عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله) او ان لم يشأ الله او ما لم يشأ الله (لم تنفعه المشيئة شيأ ووقع) الطلاق والعتاق لقصده بقوله ان شاء الله تأكيد الوقوع وقد نص أحمد على وقوعهما (وان قال) أنت طالق (ان شاء فلان فتعليق) على مشيئة فلان (لم يقع الا ان يشاء) فلان (وان قال) لزوجته أنت طالق (الا ان يشاء زيد) الطلاق (موقوف فان أبى) زيد (المشيئة أو جن او مات وقع الطلاق اذن) لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد (وأنت طالق ان رأيت الهلال عيانا) بان لم يحصل دون رؤيته غيم او قتر (فرأته في أول) ليلة (او ثاني) ليلة (او ثالث ليلة وقع) الطلاق (و) ان رأته (بعدها) أي بعد الليالي الثلاثة (لم يقع) الطلاق لانه يسمى بعدها قمرا في الاصح (و) ان قال لزوجته (أنت طالق ان فعلت) أنت (كذا او) قال أنت طالق (ان فعلت أنا كذا ففعلته) هي (أو فعله) هو حال كون الفاعل منهما (مكرها او) فعله حال كونه (مجنونا او) حال كونه (مغمى عليه أو) حال كونه (نائما لم يقع) الطلاق لكونه مغطى عقله في هذه الاحوال (وان فعلته) هي (او فعله) هو حال كونه (ناسيا) الحلف (او) حال كونه (جاهلا) وجود الحنث بفعله أو جاهلا انه الفعل المحلوف عليه كمن حلف لا يدخل دار زيد ثم دخلها جاهلا انها دار زيد (وقع) الطلاق (وعكسه) أي عكس ما ذكر (مثله) أي في التفصيل المذكور (كان لم تفعلي) أنت (كذا او ان لم افعل) أنا (كذا فلم تفعله) هي (او لم يفعله هو) نسيانا أو غيره

(فصل) في الشك في الطلاق وهو هنا مطلق التردد (ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه) وان كان عدميا بان قال ان لم أدخل الدار اليوم كذا فزوجتي طالق ومضى اليوم وشك هل دخل الدار فيه أو لا لانه شك طرأ على يقين فوجب طرحه كما لو شك المتطهر في الحدث وتقدم قال الموفق والورع التزام الطلاق (فمن حلف لا يأكل تمرة) مثلا (فاشتبهت) المحلوف على عدم اكلها (بغيرها وأكل الجميع الا واحدة لم يحنث) لان الباقية بعد الماكول يحتمل أن تكون المحلوف على عدم أكلها (ومن) طلق زوجته و (شك في عدد ما طلق بنى على اليقين) وقال الخرقي